

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת לימור סון הר מלך

3670/25/פ

הצעת חוק לקידום הנשים בישראל, התשפ"ג–2023

מטרה 1. מטרת חוק זה היא לקדם את השוויון בין נשים לגברים בישראל, ולהעמיד לרשות הממשלה ולרשות השר את הכלים והמידע הנדרשים להשגת המטרה האמורה.

פרק א': הגדרות

הגדרות 2. בחוק זה –
"הוועדה" – הוועדה המייעצת שמונתה לפי סעיף 13;
"המשרד" – המשרד לקידום הנשים בישראל;
"הרשות" – הרשות לקידום הנשים;
"חוק יסודות התקציב" – חוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985;
"חוק שירות המדינה" – חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט–1959;
"מנהל הרשות" – מנהל הרשות לקידום הנשים;
"משרד ממשלתי" – כל משרד ממשרדי הממשלה או יחידת סמך של משרד כאמור;
"השר" – השר לקידום מעמד האישה.

מדיניות הממשלה 3. גיבש השר מדיניות בתחום, רשאי הוא להביאה לאישור הממשלה; מדיניות שאושרה בידי הממשלה תחייב את משרדי הממשלה.

פרק ב': הרשות לקידום הנשים

הקמת הרשות 4. (א) מוקמת בזה במשרד לקידום מעמד האישה הרשות לקידום נשים בישראל.

¹ ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.
² ס"ח התשי"ט, עמ' 86.

(ב) השר יתווה את מדיניות הרשות ויפקח על פעילותה.

5. תפקידי הרשות (א) הרשות תקדם כל תפקיד שהטיל עליה השר בתחומי המשרד, מבלי לגרוע מהאמור, רשאי השר להטיל על הרשות:

- (1) לפתח וליישם תכניות מקצועיות בתחומי פעילותה;
- (2) לקדם שיתופי פעולה בין משרדי הממשלה, רשויות מקומיות וגופים נוספים הפועלים בתחומי פעילותה;
- (3) לסייע למשרדי הממשלה ולגופים נוספים הפועלים בתחומי המשרד, בהקמה ובפיתוח שירותים, מסגרות מתאימות ותכניות פעולה בתחומים אלה;
- (4) לפעול לקידום הצעות לחקיקה בתחומי פעילותה;
- (5) לפתח כלים טכנולוגיים בתחומי פעילותה;
- (6) לפעול להעמקת ההסברה והמודעות הציבורית בתחומי פעילותה;
- (7) לרכז מידע, ביצוע מחקרים, פעולות הערכה ופיתוח ידע, בתחומי פעילותה, בכפוף להוראות כל דין;
- (8) לקדם ולקיים קשרים עם גופים בין-לאומיים הפועלים בתחומי פעילותה;
- (9) לעודד התנדבות בתחומי פעילותה וכן להדריך ולהנחות את המתנדבים ולפקח על פעילותם;
- (10) לנהל מעקב אחר ביצוע פעולות בתחומי פעילותה במשרדי הממשלה;
- (11) לעקוב אחר יישום ניתוח הפערים כאמור בסעיף 23;
- (12) לפעול לאישור תכנית הכשרה מקצועית ליועצות לקידום מעמד הנשים ברשויות המקומיות ולביצועה, בהתאם לסעיף 3(ב) לחוק הרשויות המקומיות (יועצת לקידום מעמד האישה), התש"ס-2000³;
- (13) לתת דין וחשבון לשר על כל עניין בתחומי פעילותה.

6. מינוי מנהל הרשות. מנהל הרשות ימונה בידי הממשלה, לפי הצעת השר; חובת המכרז לפי סעיף 19 לחוק שירות המדינה לא תחול על מינוי המנהל כאמור.

³ ס"ח התש"ס, עמ' 278.

הפסקת כהונתו של 7.7.
מנהל הרשות

(א) כהונתו של מנהל הרשות תפקע באחת מאלה :

(1) הוא הודיע לממשלה בכתב על סיום כהונתו ;

(2) נבצר ממנו, דרך קבע, למלא את תפקידו ;

(3) השר הודיע למנהל כי החליט לבטל את מינויו, לאחר שקיבל את המלצת הוועדה ; הודעה כאמור תימסר לממשלה ;

(4) הוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה של העבירה אין הוא ראוי לשמש כמנהל הרשות לקידום הנשים.

תפקידו של מנהל 8.8. (א) מנהל הרשות יהיה אחראי על ניהול הרשות ועל ביצוע תפקידה לפי חוק זה, והכל בהתאם למדיניות שהתווה השר.

(ב) מנהל הרשות כפוף לשר.

דו"ח שנתי 9.9. (א) הרשות תכין, אחת לשנה, דין וחשבון על פעולותיה ותמסור אותו לממשלה.

(ב) השר יניח את הדין וחשבון על שולחן הכנסת.

(ג) הונח הדין וחשבון על שולחן הכנסת, תדון בו הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי של הכנסת.

(ד) מבלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), דרש השר דין וחשבון בעניין מסוים, תמסור הרשות את הדין וחשבון, בתוך המועד שדרש.

טיפול בתלונות 10.10. (א) קיבלה הרשות תלונה של אדם על מעשה הקשור בתחום מתחומי פעולתה של הרשות, וסברה כי היא ראויה להתברר כתלונה לפי הפרק השביעי לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב]⁴, רשאית הרשות להעביר את התלונה לנציב תלונות הציבור, אם הסכים לכך אותו אדם.

(ב) נציב תלונות הציבור ימסור לכנסת דין וחשבון שנתי על כל התלונות שנמסרו לו שעניינן הפליה של אישה כאשה, ויפרט את מסקנותיו לגביהן.

(ג) בסעיף זה, "מעשה" – לרבות מחדל ופיגור בעשיה.

⁴ ס"ח התשי"ח, עמ' 92.

11. סמכות הרשות לדרוש מידע (א) מבלי לגרוע מכל סמכות הנתונה לרשות, הרשות רשאית, לשם מילוי תפקידיה, לדרוש ממוסד ממשלתי או מגוף אחר העוסק בעניין הנוגע לתחומי פעילותה, בין בשכר ובין בהתנדבות, למסור כל ידיעה, מסמך, דין וחשבון או פלט כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995⁵, הנוגעים לתפקידיה לפי הוראות חוק זה, למעט נתונים שהם מידע כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981⁶, ידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם אף שאינם בגדר מידע כאמור, חומר מודיעין כהגדרתו בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982⁷, או מידע אחר שמסירתו אסורה לפי כל דין.
- (ב) מי שנדרש למסור מידע כאמור בסעיף קטן (א), ימסור את המידע בתוך התקופה שנקבעה בדרישה ובאופן הקבוע בה.
- (ג) מצא שר, שהגוף המבוקר הוא בתחומי פעילות משרדו וכי מסירתו של מידע עלולה לסכן את בטחון המדינה, את יחסי החוץ שלה או את שלום הציבור, רשאי הוא להורות כי לא יועבר אותו מידע; ואולם, אם ניתן להעביר לרשות חלק מן המידע שאין בגילוי סכנה כאמור, יועבר אותו החלק.
- (ד) לא יימסר מידע לפי סעיף זה אם מסירתו אסורה לפי כל דין.
12. חובת היוועצות (א) משרד ממשלתי, רשות מקומית ותאגיד שהוקם בחוק ייוועצו ברשות בעניין מסוים הקשור בתחומי פעולתה של הרשות, אם דרש זאת השר.
- (ב) הרשות תייעץ לגוף מבוקר, על פי בקשתו, בכל ענין הקשור לתחומי פעולתה של הרשות.
13. תקציב (א) תקציב הרשות השנתי ייקבע בחוק התקציב השנתי, במסגרת תקציב המשרד; לעניין זה, "חוק התקציב השנתי" – כהגדרתו בחוק יסודות התקציב.
- פרק ג': ועדה מייעצת לעניין קידום הנשים בישראל
14. ועדה מייעצת (א) השר רשאי למנות ועדה מייעצת לעניין קידום הנשים בישראל.
- (ב) חברי הוועדה יהיו:
- (1) נציג השר, מבין עובדי משרדו, והוא יהיה יושב ראש הוועדה;
 - (2) נציג שר העבודה, מבין עובדי משרדו;
 - (3) נציג שר המשפטים, מבין עובדי משרדו;
 - (4) נציג השר לביטחון לאומי, מבין עובדי משרדו;

⁵ ס"ח התשנ"ה, עמ' 369.

⁶ ס"ח התשמ"א, עמ' 381.

⁷ ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.

(5) 11 נציגי ציבור, בעלי ידע בתחום מתחומי פעולתה של הרשות, שעסקו בפעילות ציבורית תומכת ומקדמת נשים ובאופן שישקף ככל הניתן את כלל החברה הישראלית.

(ג) לא ימונה לחבר הוועדה מי שהורשע בעבירה פלילית שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר ועדה או שהוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו.

תפקידי הוועדה 15. תפקידי הוועדה הם:

- (1) לייעץ לשר בעניינים של מדיניות;
- (2) לייעץ לשר בכל עניין הנוגע לפעולות המשרד או לרשות;
- (3) לפקח על פעילותה השוטפת של הרשות ולשם כך לדרוש ממנהל הרשות לתת דין וחשבון בכל עניין הנוגע לפעילות הרשות;
- (4) להמליץ לשר על מינויו או הפסקת כהונתו של מנהל הרשות;
- (5) להציע תיקוני חקיקה בתחומי המשרד.

סדרי עבודת הוועדה 16. (א) המניין החוקי בישיבות הוועדה הוא שליש מחבריה ובהם יושב ראש הוועדה או ממלא מקומו.

(ב) החלטות הוועדה יתקבלו ברוב דעות של חברי הוועדה המשתתפים בהצבעה; היו הדעות שקולות, תכריע דעת יושב ראש הוועדה, ובהעדרו – דעת ממלא מקומו.

(ג) הוועדה תתכנס פעם בשנה לפחות.

(ד) מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (ג), תכנס הוועדה המייעצת אם החליט על כך השר או אם דרשו זאת שליש מחברי הוועדה.

(ה) הוועדה רשאית להזמין לדיוניה גם מי שאינו חבר הוועדה.

תקופת כהונה של חבר הוועדה של 17. תקופת כהונתו של חבר הוועדה תהיה שלוש שנים מיום מינויו, ואולם יכול שימונה מחדש לתקופות כהונה נוספות בדרך הקבועה בסעיף 14.

המייעצת

תום כהונה לפני 18. חבר הוועדה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:
תום תקופת הכהונה

- (1) הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;

(2) אם נתמנה כנציג של גוף מהגופים המנויים בסעיף 14(ב)(1) עד (4) – חדל להיות עובד המשרד הממשלתי או הגוף שאותו הוא מייצג בוועדה או פרש או הושעה משירות המדינה ;

(3) אם נתמנה כנציג הציבור לפי סעיף 14(ב)(5) – התמנה להיות עובד המדינה.

19. העברה מכהונה לפני תום תקופת הכהונה (א) התקיימה נסיבה מהנסיבות כמפורט להלן, יעביר השר את חבר הוועדה מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו ובסמוך למועד התקיימות הנסיבה, בהודעה בכתב :

(1) נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו ;

(2) הוא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר ועדה, או הוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור ;

(3) הוא נעדר משיבת ועדה ללא סיבה מוצדקת.

(ב) מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (א), לבקשת שליש מחברי הוועדה, רשאי השר להעביר חבר ועדה מכהונתו.

20. תוקף פעולות קיום הוועדה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו מחמת שהתפנה מקומו של חבר מחבריה ובלבד שרוב חברי הוועדה מכהנים בה כדין.

21. שכר והחזר הוצאות חבר הוועדה שאינו עובד המדינה, עובד גוף מתוקצב או עובד גוף נתמך, יהיה זכאי לקבל מהמשרד גמול בעבור השתתפותו בשיבות הוועדה, בהתאם להוראות שקבע החשב הכללי במשרד האוצר לעניין חברי ועדות ציבוריות ; בסעיף זה, "עובד המדינה", "עובד גוף מתוקצב" ו"עובד גוף נתמך" – כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב.

22. ניגוד עניינים (א) לא ימונה ולא יכהן כחבר הוועדה מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר הוועדה לבין עניין אישי או תפקיד אחר שלו.

(ב) חבר הוועדה לא יטפל במסגרת תפקידו בנושא העלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר הוועדה לבין עניין אישי שלו או תפקיד אחר שלו.

(ג) נודע לחבר הוועדה שהוא עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף קטן (ב), יודיע על כך ליושב ראש הוועדה, ימסור לו את המידע הנוגע לעניין, ולא יטפל בנושא כאמור באותו סעיף קטן ; נודע ליושב ראש הוועדה שהוא עלול להימצא במצב כאמור, ימסור את המידע לשר ולא יטפל בנושא.

(ד) בסעיף זה –

"בעל עניין" – כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968⁸;

"טיפול" – לרבות קבלת החלטה, העלאת נושא לדיון, נוכחות בדיון, השתתפות בדיון או בהצבעה, או עיסוק בנושא מחוץ לדיון;

"עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו, עניין של תאגיד שהוא או קרובו הם בעלי עניין בו, או עניין של גוף שהוא או קרובו הם מנהלים או עובדים אחראים בו;

"קרוב" – בן זוג, הורה, הורה של ההורה, בן או בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד או דודה וילדיהם, חותן, חותנת, חם, חמות, נכד או נכדה, לרבות חורגים או כל אדם הסמוך על שולחנו.

פרק ד': הוראות שונות

23. בחינה של פערים בין גברים לנשים בתקציב המדינה
- (א) הממונה על התקציב במשרד ממשלתי או ברשות מקומית (להלן – הממונים) יבצעו ניתוח של פערים במסגרת הכנת חוק תקציב שנתי או תקציב הרשויות המקומיות, לפי העניין.
- (ב) הממונים יפרטו את ממצאיהם, כאמור בסעיף קטן (א), בתזכיר נלווה; תזכיר נלווה כאמור יצורף להצעת התקציב כשהיא מובאת לאישור.
- (ג) השר יקבע כללים בדבר ניתוח הפערים בתקציב המדינה, לרבות לעניין איסוף המידע הדרוש לעניין זה ולעניין אפשרות למתן פטור חלקי של ניתוח פערים למשרד ממשלתי בשנה מסוימת, ופרסום באתר האינטרנט של המשרד.
- (ד) שר הפנים יקבע כללים בדבר ניתוח פערים של תקציבי הרשויות המקומיות, לרבות לעניין איסוף המידע הדרוש לעניין זה, ופרסום באתר האינטרנט של משרד הפנים.
- (ה) מינהל הכנסות המדינה שבמשרד האוצר יכלול בדו"ח השנתי שלו ניתוח פערים של מדיניות המס.
- (ו) אגף החשב הכללי במשרד האוצר יפרסם מידע לגבי ניתוח פערים ביחס לערבויות שהמדינה מעניקה לגופים שונים וכן בנוגע להתקשרויות שהמדינה היא צד להם.
- (ז) בסעיף זה –

⁸ ס"ח התשכ"ח, עמ' 234.

"ניתוח פערים" – בחינת כל סעיפי התקציב, לרבות תחומי פעולה ותכניות כמשמעותם בחוק יסודות התקציב, במטרה לאתר פערים בחלוקת הקצאות בין גברים לנשים הגורמים לפערים או מקבעים פערים כאמור או אי שוויון. "תזכיר נלווה" – ניתוח של פערים של כל אחד מסעיפי התקציב.

מרכז הידע והמידע 24. (א) במשרד יוקם מרכז מידע וידע לאומי לקידום הנשים בישראל; המאגר הלאומי לקידום הנשים בישראל ירכז נתונים ממשרדי הממשלה בכל עניין הנוגע לפעילות המשרד, ובין השאר בעניינים הבאים –

(1) שילוב נשים במוסדות ההשכלה הגבוהה;

(2) שילוב נשים בתעסוקה;

(3) פערי שכר בין נשים לגברים;

(4) אחוז הנשים במשרות בכירות;

(5) אלימות כנגד נשים;

(6) הטרדות מיניות כנגד נשים במסגרת עבודתן ואופן הטיפול בהן.

(ב) הוראת סעיף 11 יוחלו על סעיף זה בשינויים המחייבים.

שמירת סמכויות 25. אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מסמכות שניתנה על פי כל דין.

ביצוע ותקנות 26. השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.

פרק ה': תיקונים עקיפים

תיקון חוק שיווי זכויות האשה 27. בחוק שיווי זכויות האשה, התשי"א-1951⁹ – זכויות האשה

(1) בסעיף 1ג6 –

(א) בסעיף קטן (א), במקום ההגדרות "חוק הרשות לקידום מעמד האשה" ו-"הרשות" יבוא –

"המשרד" – המשרד לקידום מעמד האשה;

"השר" – השר לקידום מעמד האשה.

(ב) בסעיף קטן (ב)(1), במקום "מנהלת הרשות או מי שהסמיכה לכך" יבוא "השר או מי שהסמיכו לכך".

⁹ ס"ח התשי"א, עמ' 248.

(2) בסעיף 1ג6 ובסעיף 2ג6, בכל מקום, במקום "הרשות" יבוא "המשרד".

28. תיקון חוק שירות המדינה (מינויים) בחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959¹⁰, בסעיף 15א –

(1) בסעיף קטן (ד), במקום "הרשות לקידום מעמד האישה" יבוא "המשרד לקידום מעמד האישה";

(2) בסעיף קטן (ט), ההגדרה "הרשות לקידום מעמד האישה" – תימחק.

29. תיקון פקודת הסטטיסטיקה בפקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש], התשל"ב-1972¹¹, בסעיף 7א(ד), במקום ההגדרה "רשות לקידום מעמד האישה כמשמעותה בחוק הרשות לקידום מעמד האישה, התשנ"ח-1998" יבוא "המשרד לקידום מעמד האישה".

30. תיקון חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988¹², בסעיף 18 – בעבודה

(1) בסעיף קטן (ב), בפסקה (1), במקום "הרשות לקידום מעמד האישה" יבוא "המשרד לקידום מעמד האישה";

(2) בסעיף קטן (ז), ההגדרה "הרשות לקידום מעמד האישה" – תימחק.

31. תיקון חוק הרשויות המקומיות (יועצת לקידום מעמד האישה), התש"ס-2000¹³ –

(1) בשם החוק, במקום "מעמד האישה" יבוא "הנשים בישראל";

(2) בכל מקום, במקום "מעמד האישה" יבוא " הנשים בישראל";

(3) בכל מקום, במקום "הרשות לקידום מעמד האישה" יבוא "הרשות לקידום הנשים";

(4) בסעיף 4(ה), במקום "סעיף 21 לחוק הרשות לקידום מעמד האישה, התשנ"ח-1998" יבוא "סעיף 8 לחוק לקידום הנשים בישראל, התשפ"ג-2023".

¹⁰ ס"ח התשי"ט, עמ' 86.

¹¹ ס"ח התשל"ח, עמ' 201.

¹² ס"ח התשמ"ח, עמ' 38.

¹³ ס"ח התש"ס, עמ' 278.

תיקון חוק לעידוד 32. בחוק לעידוד של שילוב וקידום של נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים של שילוב וקידום של נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים

בסעיף 2, במקום ההגדרה "הרשות" יבוא -

"המשרד לקידום מעמד האישה" – המשרד לקידום מעמד האישה כמשמעו בחוק לקידום הנשים בישראל, התשפ"ג–2023."

(2) בכל מקום, במקום "הרשות" יבוא "המשרד לקידום מעמד האישה".

ביטול חוק הרשות 33. חוק הרשות לקידום מעמד האישה, התשנ"ח–1998¹⁴ – בטל. לקידום מעמד האישה

ד ב ר י ה ס ב ר

מתוך הכרה בחשיבות הגדולה של קידום נשים והעצמתן בכל תחומי החיים, החליטה ממשלת ישראל ה-37 להקים את המשרד לקידום מעמד האישה. בהמשך לכך, ומתוך הכרה בחשיבות הנושא, מוצע להחליף את חוק הרשות לקידום מעמד האישה, התשנ"ח–1998, בחוק עדכני שישקף את התמורות שחלו במשך השנים. כך, בין היתר, מוצע לשנות את שם המשרד ואת שמה של הרשות. כמו כן, מוצע שהוועדה המייעצת – תשקף את כלל החברה הישראלית תוך מתן האפשרות לנשים שנמצאות מחוץ לתהליך קבלת ההחלטות להצטרף ולהיות חלק ממנו ותחליף את תפקידה של מנהלת הרשות. כן מוצע לעגן בחוק את חובת ניתוח הפערים בין גברים לנשים בתקציב המדינה ובתקציבן של הרשויות המקומיות, בהמשך להחלטות ממשלה קודמות בנושא שיושמו רק בחלקן.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ד בתמוז התשפ"ג (03.07.2023)

¹⁴ ס"ח התשס"ח, עמ' 482.

¹⁵ ס"ח התשנ"ח, עמ' 171.